KAPITOLU 431

ATT DWAR IL-KUNSILL MALTI GĦALL-IŻVILUPP EKONOMIKU U SOĊJALI

ATT biex jipprovdi għat-twaqqif tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali u għall-affarijiet oħra li għandhom x'jaqsmu miegħu.

1 ta' Awissu, 2001

L-ATT XV tal-2001, kif emendat bl-Avviż Legali 426 tal-2007, u bl-Atti IV tal-2012, V tal-2017 u XIX tal-2025.

Titolu fil-qosor.

1. It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att hu l-Att dwar il-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali.

Tifsir. *Emendat: V. 2017.2; XIX.2025.2.*

2. F'dan l-Att, sakemm ir-rabta tal-kliem ma' teħtiegx xort'oħra -

''imsieħba soċjali'' tfisser r-rappreżentanti tal-Gvern, ir-rappreżentanti tal-ħaddiema u r-rappreżentanti ta' min iħaddem;

"Forum" tfisser il-Young Shapers Forum imwaqqaf bl-artikolu 6B;

"Kumitat" tfisser il-Kumitat tas-Soċjetà Ċivili stabbilit skont l-artikolu 6;

"Kunsill" tfisser il-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali stabbilit skont l-artikolu 3;

"Malta" għandha l-istess tifsira kif mogħtija lilha bl-artikolu 124 tal-Kostituzzjoni ta' Malta;

"Ministru" tfisser il-Ministru responsabbli għad-Djalogu Soċjali;

"soċjetà ċivili" tinkludi dawk l-organizzazzjonijiet ta' persuni, li huma mwaqqfa bil-għan li jfittxu l-ġid komuni u li l-iskop ewlieni tagħhom ma jkunx il-qliegħ jew il-poter eżekuttiv;

"Uffiċjal Kap Eżekuttiv" tfisser l-Uffiċjal Kap Eżekuttiv tal-Kunsill maħtur skont l-artikolu 7.

Twaqqif tal-Kunsill.

3. Qiegħed hawnhekk jitwaqqaf il-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali bħala korp konsultattiv biex iservi ta' forum għall-konsultazzjoni u djalogu soċjali bejn l-imsieħba soċjali u, fejn meħtieġ, ma' organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, u huwa mqabbad sabiex jagħti pariri lill-Gvern fuq ħwejjeġ li għandhom x'jaqsmu mal-iżvilupp ekonomiku u soċjali, b'mod sostenibbli, f'Malta.

Kompożizzjoni tal-Kunsill. *Emendat: IV. 2012.2; V. 2017.3; XIX.2025.3.*

4. (1) Il-Kunsill ikollu personalità ġuridika distinta, jiġi maħtur mill-Prim Ministru u jkun magħmul mill-membri li ġejjin:

(*a*) *Chairperson* li jiġi maħtur wara konsultazzjoni mal-organizzazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu (*ċ*);

(*b*) deputat *Chairperson* li jiġi maħtur mill-Prim Ministru minn membri tas-servizz pubbliku;

(*ċ*) tnax-il persuna, nominati kif ġej:

(i) għaxar persuni nominati mill-korpi kostitwiti li

jirrappreżentaw organizzazzjonijiet nazzjonali ta' min iħaddem u ta' ħaddiema; u

(ii) iċ-*Chairperson* tal-Kumitat Reġjonali Għawdex, *ex officio*; u

(iii) iċ-*Chairperson* tal-Kumitat tas-Soċjetà Ċivili, *ex officio*;

L-organizzazzjonijiet u korpi kostitwiti msemmija fis-subparagrafu (i) għandhom jiġu elenkati f'Avviż pubblikat fil-Gazzetta, u liema Avviż għandu wkoll jindika n-numru ta' membri li jirrappreżentaw kull organizzazzjoni u korp kostitwit;

(*d*) żewġ rappreżentanti tal-Gvern, wieħed jirrappreżenta lill-Ministru responsabbli għall-Finanzi, u l-ieħor jirrappreżenta lill-Ministru; u

(*e*) il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali ta' Malta, *ex officio.*

(2) (*a*) Għal kull wieħed mill-membri maħtura skont is-subartikolu (1)(*ċ*) u (*e*), għandu jkun hemm l-istess numru ta' membri sostituti li jirrappreżentaw l-istess setturi, organizzazzjonijiet jew kumitati u li jkollhom id-dritt li jkunu preżenti għal laqgħat fl-assenza tal-membri maħtura.

(*b*) Għal kull wieħed mill-membri maħtura skont is-subartikolu (1)(*d*), għandu jkun hemm l-istess numru ta' membri sostituti, b'dan illi l-istess membri sostituti jistgħu jkunu jirrappreżentaw Ministeri oħra.

(3) Il-membri jibqgħu fil-kariga għal perjodu ta' sena.

(4) Bla ħsara partikolarment għas-subartikolu (2), għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, u għar-regolamenti magħmulin taħtu, il-Kunsill jista' jiddetermina li kull meta jiltaqa' biex iwettaq xi waħda mill-funzjonjiet tiegħu skont l-artikolu 5, membri sostituti maħtura skont is-subartikolu (2)(*a*) u (*b*) jistgħu jattendu flimkien mal-membri maħtura skont is-subartikolu (1)(*ċ*), (*d*) u (*e*).

(5) Il-Kunsill jista' jaġixxi minkejja kull vakanza fih sakemm ikun hemm *quorum* preżenti fil-laqgħa.

(6) Il-Ministru jista', wara konsultazzjoni mal-Kunsill, jagħmel regolamenti dwar il-proċeduri li għandhom jiġu adottati mill-Kunsill, inkluż il-*quorum* għall-laqgħat, kif jimtlew vakanzi każwali, telf tal-mandat u sostituzzjoni tal-membri.

(7) L-Uffiċjal Kap Eżekuttiv għandu jattendi għal-laqgħat kollha tal-Kunsill fil-kapaċità tiegħu ta' Uffiċjal Kap Eżekuttiv u għandu jaġixxi wkoll bħala s-segretarju tal-Kunsill, u għandu jkollu d-dmir li jiżgura li jżomm rekord tal-minuti tal-laqgħat u tad-deċiżjonijiet meħuda f'tali laqgħat, liema minuti għandhom ikunu mħejjija mill-Uffiċjal Kap Eżekuttiv jew minn persuna delegata minnu:

Iżda l-Uffiċjal Kap Eżekuttiv ma għandux ikollu d-dritt li jivvota waqt tali laqgħat.

Funzjonijiet tal-Kunsill.
Emendat: V. 2017.4.

5. (1) Il-Kunsill għandu jkun korp konsultattiv u biex jagħti pariri bil-funzjoni li jagħti parir lill-Gvern, permezz tal-Ministru, fuq ħwejjeġ li għandhom x'jaqsmu mal-iżvilupp ekonomiku nazzjonali soċjali u sostenibbli u jkun kompetenti biex -

(*a*) jippromwovi djalogu soċjali u konsensus bejn l-imsieħba soċjali kollha fuq ħwejjeġ li għandhom x'jaqsmu mal-iżvilupp ekonomiku soċjali u sostenibbli;

(*b*) jipproponi għanijiet u riżultati mixtieqa u li jistgħu jitwettqu biex iġib fis-seħħ l-għanijiet tal-Gvern għall-iżvilupp strateġiku ekonomiku, finanzjarju u soċjali u biex jirrakkomanda miżuri li bihom dan jiġi miksub;

(*ċ*) jagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Gvern rigward il-bidliet fid-direzzjoni jew fit-termini tal-politika ekonomika u soċjali li jista' jidhirlu xierqa;

(*d*) jagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Gvern rigward t-tfassil ta' pjani nazzjonali għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali u l-implimentazzjoni tagħhom;

(*e*) jissottometti opinjonijiet u rakkomandazzjonijiet dwar ħwejjeġ li jiġu riferiti lilu mill-Gvern jew dwar ħwejjeġ li l-Kunsill jidhirlu li jkollhom rilevanza ekonomika u, jew, soċjali nazzjonali; u

(*f*) fuq talba tal-Gvern, jeżamina, jagħmel stima u jagħti r-rakkomandazzjonijiet dwar abbozzi ta' liġi li għandhom x'jaqsmu mal-għanijiet tal-Kunsill;

(*g*) jissotometti fi żmien maqbul mal-Ministru u l-Ministru responsabbli għall-Finanzi, pjan ta' ħidma annwali ddettaljat ta' kif il-Kunsill ser iwettaq il-funzjonijiet tiegħu u l-inizjattivi illi ser jieħu fil-paramteri tal-eżekuzzjoni tal-funzjoniijiet tiegħu kif imfissra fis-subartikolu (2) u fl-ispirtu sħiħ ta' dan l-Att u tar-regolamenti magħmulin taħtu:

Iżda l-Kunsill jista', bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u tar-regolamenti magħmulin taħtu, jieħu inizjattivi li m'humiex imniżżlin speċifikament fis-subartikolu (2), liema inċentivi jistgħu jittieħdu wara konsultazzjoni mal-Ministru u l-Ministru responsabbli għall-Finanzi.

(2) Fl-esekuzzjoni tal-funzjonijiet tiegħu, il-Kunsill għandu jirrikonċilja l-interessi individwali tas-setturi biex jikseb l-interess nazzjonali fuq kollox, u għandu, *inter alia*, jqis -

(*a*) li jinkisbu l-ogħla livelli possibbli ta' impieg sostenibbli għal kulħadd b'kumpens adegwat, billi jittieħdu konsiderazzjoni xierqa tal-livelli ta' produttività;

(*b*) it-tneħħija ta' xkiel strutturali li jimpedixxu l-kisba tal-għanijiet nazzjonali ekonomiċi u soċjali fuq kollox;

(*ċ*) li tinkiseb l-ogħla rata sostenibbli ta' tkattir ekonomiku;

(*d*) id-distribuzzjoni ġusta u ekwa tal-qligħ u tal-ġid tan-nazzjon;

(*e*) stabbilità raġonevoli fil-prezzijiet u ekwilibriju fit-tul tal-bilanċ tal-pagamenti; u

(*f*) l-implikazzjonijiet soċjali tat-tkattir ekonomiku, inkluża l-ħtieġa li tinkiseb l-inklużjoni soċjali fil-perspettiva sħiħa tagħha b'mod partikolari l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fil-kurrenti ewlenin tal-iżvilupp, u l-protezzjoni tal-ambjent.

(3) Il-Kunsill għandu jaġixxi wara talbiet speċifiċi sottomessi lilu mill-Gvern permezz tal-Ministru jew fuq l-inizjattiva tiegħu stess.

(4) Il-Kunsill jista', fil-qadi tal-funzjonijiet tiegħu taħt dan l-Att, b'kull mezz wara li jippreżenta pjan ta' ħidma għall-konsultazzjoni lill-Ministru responsabbli għall-Finanzi u lill-Ministru, iniedi strateġija ta' kommunikazzjoni esterna għall-bini ta' xibka ta' interazzjoni u skambju ta' riżorsi u tagħrif ma' entitatijiet u individwi oħra li jistgħu jagħtu kontribut fil-qadi tal-funzjonijiet tal-istess Kunsill kif preskritti f'dan l-Att:

Iżda, bla ħsara għdl-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u r-regolamenti magħmulin taħtu, il-Kunsill għandu jadotta regoli ta' proċedura li jirregolaw kull stadju tal-ħidma tiegħu kif ukoll il-proċedura dwar l-aċċess tal-istampa għal-laqgħat tiegħu fil-plenarja, u għal-laqgħat tal-organi rispettivi kollha fi ħdanu:

Iżda ukoll, bla ħsara għall-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u r-regolamenti magħmulin taħtu, il-Kunsill għandu jirregola ir-relazzjonijiet interni bejn id-diversi organi fi ħdan il-Kunsill, u l-proċeduri kollha inklużi, iżda mhux biss, dawk li għandhom x'jaqsmu mal-komunikazzjoni interna bejn l-organi fi ħdan il-Kunsill imsemmija fl-artikolu 5A.

(5) Il-Kunsill għandu jiddetermina il-lok minn fejn iwettaq l-operat tiegħu u l-funzjonijiet kollha tiegħu, kif għalih hu konvenjenti u xieraq, mingħajr tfixkil u sakemm ma jinħoloqx xi kunflitt ma' xi waħda mill-funzjonijiet elenkati taħt is-subartikolu (1) b'mod partikulari fil-paragrafu (*a*) u fil-parametri tal-baġit stabbilit għall-Kunsill.

Korpi fi ħdan il-Kunsill.
Mižjud: V. 2017.5.

5A. Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikoli 3 u 4(1) u jew għal kull dispożizzjoni oħra ta' dan l-Att jew għal xi regolamenti magħmulin taħtu, il-Kunsill għandu jinkludi fih:

(*a*) il-Plenarja li tkun kostitwita mill-membri eliġibbli biex jattendu għal-laqgħat tal-Kunsill;

(*b*) il-*Bureau* li jkun kostitwit mir-rappreżentanti legali u, jew l-esperti maħtura mill-organizzazzjonijiet; u

(*ċ*) il-Gruppi ta' Ħidma li jkunu kostitwiti mill-iMsieħba Soċjali kif xieraq u skont il-ħtieġa:

Iżda l-ebda komunikazzjoni lill-pubbliku ġenerali u, jew lill-midja mill-*Bureau* jew mil-Gruppi ta' Ħidma ma tista' tinħareġ f'isem il-Kunsill jekk ma jkunx hemm l-approvazzjoni b'vot

unanimu mill-Plenarja:

Iżda wkoll il-Kunsill jista', bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u ta' xi regolamenti magħmulin taħtu, jaħtar sottokumitati u, b'mod ġenerali, għandu jirregola l-proċedura tiegħu stess.

Kumitat tas-Soċjetà Ċivili. *Sostitwit: IV. 2012.3. Emendat: V. 2017.6.*

6. (1) Għandu jkun hemm Kumitat tas-Soċjetà Ċivili permanenti li għandu, safejn dan ikun possibbli, jirrappreżenta s-soċjetà ivili Maltija u li għandu jiġi konsultat mill-Kunsill dwar dawk il-ħwejjeġ li l-Kunsill jista', fid-diskrezzjoni tiegħu, jirreferi lilu.

(2) Il-membri tal-Kumitat għandhom jiġu maħtura mill-Prim Ministru bil-parir tal-Ministru u taċ-Chairperson tal-Kunsill u għandhom jiġu elenkati f'Avviż maħruġ mil-Prim Ministru u ppubblikat fil-Gazzetta. Il-ħatriet għandhom isiru għal perjodu ta' sentejn li għandu jibda fid-data tal-ħatra.

(3) Iċ-*Chairperson* tal-Kumitat għandu jiġi elett mill-membri tal-Kumitat stess b'maġġoranza sempliċi, għal terminu ta' sentejn.

(4) Iċ-*Chairperson* tal-Kunsill għandu jsejjaħ l-ewwel laqgħa tal-Kumitat mhux aktar tard minn ħmistax-il ġurnata wara li jkun ġie maħtur bl-elezzjoni ta' *Chairperson* tal-Kumitat bħala l-għan waħdani ta' dik il-laqgħa. Iċ-*Chairperson* tal-Kunsill għandu jwettaq l-atti kollha preliminari u meħtieġa biex jiżgura l-elezzjoni b'mod ordnat ta' *Chairperson* mill-membri tal-Kumitat.

(5) Iċ-*Chairperson* tal-Kumitat għandu jkun membru tal-Kunsill, *ex officio*.

(6) Il-Kumitat jista' jaġġixxi minkejja xi nuqqas fin-numru tal-membri tiegħu, sakemm ikun hemm *quorum* preżenti f'dik il-laqgħa.

(7) Il-Kunsill għandu jaddotta regoli ta' proċedura li għandhom jirregolaw il-proċeduri tal-Kumitat u jistabilixxi l-*quorum* għal-laqgħat tal-Kumitat. Dawn ir-regoli għandhom ikunu konsistenti ma' kull regolament magħmul taħt l-artikolu 15.

Kumitat Reġjonali Għawdex. *Miżjud; IV. 2012.3. Emendat: V. 2017.7.*

6A. (1) Għandu jkun hemm Kumitat Reġjonali għal Għawdex permanenti li għandu, safejn dan ikun possibbli, jirrappreżenta l-gżira ta' Għawdex u l-komunità, organizzazzjonijiet ta' min iħaddem u ta' ħaddiema, organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili u kunsilli lokali li l-għanijiet tiegħu jkun li jiffoka fuq affarijiet dwar Għawdex fl-oqsma ta' interess ta' dawn l-organizzazzjonijiet. Il-Kumitat għandu jkun konsultat mill-Kunsill dwar il-kwistjonijiet kollha li l-Kunsill jista', fid-diskrezzjoni tiegħu, jirreferi lilu.

(2) Il-membri tal-Kumitat għandhom jiġu maħtura mill-Prim Ministru bil-parir tal-Ministru responsabbli għal konsultazzjoni u taċ-*Chairperson* tal-Kunsill u għandhom jiġu elenkati f'Avviż maħruġ mill-Prim Ministru u ppubblikat fil-Gazzetta. Il-ħatriet għandhom isiru għal perjodu ta' sentejn li għandu jibda' fid-data tal-ħatra.

(3) Iċ-*Chairperson* tal-Kumitat għandu jiġi elett mill-membri tal-Kumitat stess b'maġġoranza sempliċi, għal terminu ta' sentejn.

(4) Iċ-*Chairperson* tal-Kunsill għandu jsejjaħ l-ewwel laqgħa tal-Kumitat mhux aktar tard minn ħmistax-il ġurnata wara li jkun ġie maħtur bl-elezzjoni ta' *Chairperson* tal-Kumitat bħala l-għan waħdani ta' dik il-laqgħa. Iċ-*Chairperson* tal-Kunsill għandu jwettaq l-atti kollha preliminari u meħtieġa biex jiżgura l-elezzjoni b'mod ordnat ta' *Chairperson* mill-membri tal-Kumitat.

(5) Iċ-*Chairperson* tal-Kumitat għandu jkun membru tal-Kunsill, *ex officio*.

(6) Il-Kumitat jista' jaġixxi minkejja xi vakanza fin-numru tal-membri tiegħu, sakemm ikun hemm *quorum* preżenti f'dik il-laqgħa.

(7) Il-Kunsill għandu jaddotta regoli ta' proċedura li għandhom jirregolaw il-proċeduri tal-Kumitat u jistabilixxi l-*quorum* għal-laqgħat tal-Kumitat. Dawn ir-regoli għandhom ikunu konsistenti ma' kull regolament magħmul taħt l-artikolu 15.

Young Shapers Forum.
Miżjud: XIX.2025.4.

6B. (1) Għandu jkun hemm Young Shapers Forum li għandu, kemm jista' jkun, ikun rappreżentattiv tat-tfal ta' bejn il-ħdax (11) u l-ħmistax (15)-il sena, sabiex jippromwovi l-parteċipazzjoni attiva tal-istess tfal fir-rigward ta' kwistjonijiet dwar is-sostenibbiltà nazzjonali, għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali għal ġenerazzjonijiet futuri.

(2) Il-Forum għandu jkun magħmul minn ħames (5) membri, maħtura mill-Ministru fuq il-parir tal-Kummissarju għat-Tfal u għandhom jiġu elenkati f'reġistru miżmum mill-Kummissarju għat-Tfal.

(3) Il-membri tal-Forum għandhom jikkonsistu fi tfal ta' bejn il-ħdax (11) u l-ħmistax (15)-il sena, li jirrappreżentaw l-iskejjel kollha f'Malta, b'dan illi fejn hu possibbli dawn it-tfal ikunu jirrappreżentaw il-gżira ta' Għawdex u demografiji varji.

(4) Il-Forum għandu jkollu l-funzjonijiet li ġejjin, li għandhom jitwettqu fir-rigward tal-iżvilupp ekonomiku u soċjali nazzjonali sostenibbli u għal ġenerazzjonijiet futuri:

(*a*) jassisti u jipprovdi l-fehmiet tiegħu lill-Kunsill għall-promozzjoni tal-impenn ċiviku attiv tat-tfal ta' bejn il-ħdax (11) u l-ħmistax (15)-il sena u l-benesseri tal-ġenerazzjonijiet futuri;

(*b*) jipprovdi l-fehmiet tiegħu lill-Kunsill f'dawk il-kwistjonijiet li huma riferiti mill-Kunsill lill-Forum;

(*ċ*) jiffaċilita d-djalogu interġenerazzjonali u l-kooperazzjoni sabiex jiġu indirizzati kwistjonijiet li huma ta' interess kemm għat-tfal ta' bejn ħdax (11) u ħmistax (15)-il sena u kif ukoll għall-Kunsill.

(5) Il-ħatriet tal-membri kollha fil-Forum għandhom ikunu għal perjodu ta' sena (1) li għandu jibda jiddekorri mid-data tal-ħatra, u l-membri jistgħu jinħatru mill-ġdid għal perjodi ulterjuri.

(6) Il-Forum għandu jiġi mistieden mill-Kunsill mill-anqas ħames (5) darbiet fis-sena, sabiex jippreżenta l-opinjonijiet tal-Forum u jiddiskuti kwistjonijiet riferuti lilu mill-Kunsill.

Uffiċjal Kap Eżekuttiv. *Emendat: V. 2017.8. Sostitwit: XIX.2025.5.*

7. (1) Il-Ministru għandu jaħtar Uffiċjal Kap Eżekuttiv, li fost ir-responsabbiltajiet tiegħu għandu jkun responsabbli għall-implimentazzjoni tal-għanijiet tal-Kunsill fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu u bla ħsara għal tali ġeneralità għandu:

(*a*) jassumi r-responsabbiltà sħiħa għall-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu taħt id-direzzjoni tas-Segretarju Permanenti tal-Ministeru responsabbli għad-djalogu soċjali;

(*b*) jassumi r-responsabbiltà sħiħa għall-amministrazzjoni u l-organizzazzjoni u l-kontroll amministrattiv tal-uffiċjali u l-impjegati tal-Kunsill u għal tali għan, jassenja lil kull uffiċjal jew impjegat tali dmirijiet kif jista' jkun meħtieġ;

(*ċ*) jagħti direzzjoni u jassumi r-responsabbiltà finali għal kwalunkwe loġistika relatata mal-laqgħat u l-avvenimenti tal-Kunsill;

(*d*) jassumi responsabbiltà għall-operat kollu fir-rigward tal-komunikazzjoni esterna u r-relazzjonijiet pubbliċi rigwardanti x-xogħol li jkun qiegħed jiġi mwettaq mill-Kunsill, b'dan illi għandu jikseb il-kunsens tal-Kunsill meta jiġi biex jippubblika stqarrija għan-nom tal-korpi kostitwiti tal-Kunsill;

(*e*) jiżviluppa l-istrateġiji meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-objettivi tal-Kunsill u l-Kumitat u jieħu dawk l-azzjonijiet meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-istess;

(*f*) jipprovdi l-appoġġ meħtieġ, kemm dak amministrattiv u segretarjali, meħtieġ mill-Kunsill, mill-Kumitat jew minn kwalunkwe sottokumitat li l-Kunsill jista' jaħtar minn żmien għal żmien;

(*g*) jiżgura l-għoti tal-informazzjoni kollha meħtieġa mill-Kunsill u, jew mill-Kumitat, kif jista' jkun meħtieġ għat-twettiq tal-funzjonijiet tagħhom b'mod effettiv;

(*h*) jipprovdi informazzjoni u jwettaq ix-xogħol preparatorju għall-fini tal-proposti tal-Kunsill għall-estimi finanzjarji, għall-kontijiet u għar-rapporti dwar l-attivitajiet tal-Kunsill, u jissorvelja u jivvaluta l-eżekuzzjoni ta' dawn il-kompiti;

(*i*) jiżgura li l-Kunsill u l-kumitati tiegħu joperaw f'konformità mar-regolamenti finanzjarji tal-Gvern;

(*j*) jagħti pariri lill-Kunsill dwar kwalunkwe materja li

tista' tiġi riferuta lilu jew dwar kwalunkwe materja li jqis meħtieġa jew spedjenti;

(*k*) jiżgura li kemm jista' jkun, il-Kunsill u l-organi li jaqgħu taħtu, ikollhom aċċess għar-riċerka u r-riżorsi li jkollhom bżonn biex jaqdu dmirijiethom;

(*l*) iħejji l-aġenda tal-Kunsill skont il-gwida u t-talbiet tal-membri tal-Kunsill, f'konformità mal-artikolu 5(3);

(*m*) jiżgura li jinżamm kuntatt dirett bejn il-membri tal-Kunsill u l-uffiċjali u l-impjegati tal-Kunsill.

(2) Il-ħatra tal-Uffiċjal Kap Eżekuttiv għandha tkun għal perjodu ta' tliet (3) snin li jista' jiġi mġedded, u taħt dawk it-termini u l-kondizzjonijiet kif il-Ministru jista' jistabbilixxi.

(3) Fil-każ li l-Uffiċjal Kap Eżekuttiv ikun uffiċjal pubbliku ssekondat mill-Gvern, l-uffiċjal għandu jkollu d-dritt, mat-tmiem tas-sekondar, li jerġa' lura għall-kariga preċedenti mingħajr l-ebda telf ta' grad jew anzjanità.

Informazzjoni għandha tkun disponibbli.

8. Il-Gvern għandu jiżgura li l-Kunsill ikollu aċċess raġonevoli għal statistika ekonomika jew soċjali li tkun disponibbli, li tista' tkun meħtieġa mill-Kunsill u, jew mill-Kumitat biex dawn ikunu jistgħu jaqdu l-funzjonijiet tagħhom kif speċifikat f'dan l-Att.

Finanzjament tal-Kunsill.
Emendat: V. 2017.9.

9. *Imħassar bl-Att XIX.2025.6.*

L-infieq għandu jkun skont l-estimi approvati.
Emendat: V. 2017.10; XIX.2025.7.

10. (1) *Imħassar bl-Att XIX.2025.7.*

(2) *Imħassar bl-Att XIX.2025.7.*

(3) Ċekkijiet li jinħarġu fuq, u żbankar ta' flus li jsiru minn kwalunkwe kont bankarju tal-Kunsill għandhom isiru skont ir-Regolamenti dwar l-Akkwist Pubbliku li jkunu fis-seħħ.

L.S. 601.03.

(4) *Imħassar bl-Att XIX.2025.7.*

(5) Il-Kunsill u l-korpi kollha msemmija fl-artikoli 5A sa 6A, inklużi Kumitati u sottokumitati, għandhom joperaw skont il-liġijiet finanzjarji applikabbli għall-Gvern.

Kuntratti ta' provvista ta' xogħlijiet u servizzi.
Emendat: A.L. 426 tal-2007. Sostitwit: XIX.2025.8.

11. Il-Kunsill u l-korpi kollha msemmija fl-artikoli 5A sa 6A, inklużi Kumitati u sottokumitati, għandhom jikkonformaw mal-liġijiet applikabbli kollha fir-rigward tal-akkwisti pubbliċi u l-kuntratti pubbliċi.

Ħatra ta' persunal.
Emendat: V. 2017.11.

12. (1) Il-Kunsill jista', bl-approvazzjoni tal-Ministru, jaħtar dawk l-uffiċjali li jistgħu, minn żmien għal żmien, ikunu meħtieġa għat-twettiq xieraq u effiċjenti tal-funzjonijiet tal-Kunsill. It-

termini u l-kondizzjonijiet tal-impieg għandhom jiġu stabbiliti mill-Kunsill bl-approvazzjoni tal-Ministru.

(2) Il-Prim Ministru jista', fuq talba tal-Ministru, minn żmien għal żmien, jordna li xi uffiċjal pubbliku jiġi assenjat biex jaqdi dmirijietu mal-Kunsill f'dik il-kariga u b'seħħ minn dik id-data li jiġu speċifikati fl-ordni tal-Prim Ministru:

Iżda l-perjodu li għalih ordni bħal dik hawn aktar qabel imsemmija għandha tapplika għal xi uffiċjal li jkun speċifikat fiha għandu, kemm il-darba l-uffiċjal ma jkunx irtira mis-servizz pubbliku, jew xort'oħra temm milli jibqa' fil-kariga f'data li tiġi qabel, jew kemm il-darba ma tiġix speċifikata data differenti f'dik l-ordni, jtemm milli jibqa' jseħħ wara sena mid-data effettiva ta' dik l-ordni, kemm il-darba l-ordni ma tiġix aktar kmieni revokata mill-Prim Ministru.

(3) Meta uffiċjal jiġi assenjat għal dmirijiet mal-Kunsill, dak l-uffiċjal għandu, matul iż-żmien li fih dik l-ordni jkollha effett, jkun taħt l-awtorità u l-kontroll amministrattiv tal-Kunsill, iżda huwa għandu għal kull għan u raġuni oħra jibqa' u jitqies u jiġi trattat bħala uffiċjal pubbliku.

(4) Mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta' dak hawn aktar qabel imsemmi, uffiċjal li jkun assenjat għal dmirijiet kif hawn aktar qabel imsemmi -

(*a*) ma għandux, waqt iż-żmien li matulu l-uffiċjal jkun hekk assenjat -

(i) ikun prekluż milli japplika għal trasferiment f'xi dipartiment tal-Gvern skont il-pattijiet u l-kondizzjonijiet tas-servizz konnessi mal-ħatra tal-uffiċjal mal-Gvern li jkollu fid-data meta l-uffiċjal jiġi hekk assenjat għal dmirijietu; jew

(ii) ikun hekk impjegat tant li r-rimunerazzjoni u l-kondizzjonijiet tas-servizz jkunu inqas favorevoli minn dawk li jkunu konnessi mal-ħatra mal-Gvern li l-uffiċjal jkollu fid-data hawn aktar qabel imsemmija jew li kienu jkunu konnessi ma' dik il-ħatra, matul dak iż-żmien, li kieku dak l-uffiċjal ma jkunx ġie assenjat biex jaqdi dmirijietu mal-Kunsill; u

(*b*) ikollu jedd li s-servizz magħmul mal-Kunsill jiġi meqjus bħala servizz mal-Gvern għall-għanijiet ta' xi pensjoni, gratifikazzjoni jew benefiċċju skont l-Ordinanza dwar il-Pensjonijiet, jew l-Att dwar il-Pensjonijiet lil Nisa' Romol u Tfal Iltiema, u ta' kull dritt jew privileġġ ieħor li l-uffiċjal jkollu jedd għalih, u jkun responsabbli għal kull responsabbiltà li dwarha l-uffiċjal jkun responsabbli, ħlief għall-fatt li l-uffiċjal jkun ġie assenjat biex iwettaq dmiru mal-Kunsill.

Kap. 93.
Kap. 58.

(5) Meta ssir applikazzjoni kif stabbilit fis-subartikolu (4)(*a*)(i), għandha tingħatalha l-istess konsiderazzjoni daqslikieku l-applikant ma jkunx ġie assenjat għal servizz mal-Kunsill.

Kontijiet u verifika.
Emendat: V. 2017.12. Sostitwit: XIX.2025.9.

13. (1) L-Uffiċjal Kap Eżekuttiv għandu jaċċerta li jinżammu kontijiet xierqa u rekords oħra dwar il-ħidma tal-Kunsill, u għandu jaċċerta li jiġi mħejji prospett ta' kontijiet dwar kull sena finanzjarja.

(2) Il-kontijiet tal-Kunsill għandhom jiġu verifikati minn awditur maħtur mill-Uffiċjal Kap Eżekuttiv:

Iżda l-Ministru responsabbli għall-finanzi jista', wara konsultazzjoni mal-Ministru, jeħtieġ li l-kotba u kontijiet oħra tal-Kunsill jiġu verifikati jew eżaminati mill-Awditur Ġenerali li għandu, għal dan il-għan, ikollu s-setgħa li jwettaq tali spezzjoni fiżika u verifiki oħra, kif jista' jqis meħtieġ.

(3) Wara l-għeluq ta' kull sena finanzjarja u mhux aktar tard mid-data li fiha l-estimi tal-Kunsill jintbagħtu lill-Ministru, l-Uffiċjal Kap Eżekuttiv għandu jaċċerta li kopja tal-prospett ta' kontijiet debitament verifikati jiġu mogħtija lill-Prim Ministru, lill-Ministru responsabbli għall-finanzi u lill-Ministru, flimkien ma' kopja ta' kwalunkwe rapport imħejji mill-awdituri dwar dak il-prospett jew fir-rigward tal-kontijiet tal-Kunsill.

(4) Il-Ministru għandu, malajr kemm jista' jkun, u fi kwalunkwe każ mhux aktar tard minn tmien (8) ġimgħat wara li jkun irċieva kopja ta' kull tali prospett u rapport jew jekk matul dak iż-żmien il-Kamra tad-Deputati ma tkunx qiegħda tiltaqa', fi żmien tmien (8) ġimgħat mill-bidu tal-ewwel sessjoni sussegwenti, jaċċerta li kopja ta' kull tali prospett u rapport jitqiegħdu fuq il-Mejda tal-Kamra tad-Deputati.

(5) Is-sena finanzjarja tal-Kunsill għandha tibda fl-1 ta' Jannar u għandha tagħlaq fil-31 ta' Diċembru ta' kull sena:

Iżda l-kontijiet tal-Kunsill għas-sena 2025 għandhom ikopru l-perjodu minn Settembru 2024 sa Diċembru 2025.

Rapport annwali.
Emendat: V. 2017.13.

14. (1) Il-Kunsill għandu, mhux aktar tard minn sitt ġimgħat wara t-tmiem ta' kull sena finanzjarja, jagħmel u jibgħat lill-Prim Ministru, lill-Ministru, u lill-Ministru responsabbli għall-Finanzi, rapport annwali tal-ħidma tiegħu matul dik is-sena.

(2) Kull rapport annwali jkun fih rapport ġenerali tal-iżviluppi matul il-perjodu rilevanti rigward ħwejjeġ li jaqgħu fl-isfera tal-mandat tal-Kunsill.

(3) Il-Ministru għandu, mal-ewwel opportunità, u mhux aktar tard minn tmien ġimgħat wara li jkun irċieva kopja ta' kull rapport bħal dan jew, jekk f'dak iż-żmien il-Kamra tad-Deputati ma tkunx qed tiltaqa', fi żmien tmien ġimgħat mill-bidu tal-ewwel sessjoni ta' wara, jara li kopja ta' kull rapport bħal dan jitqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra tad-Deputati.

15. Il-Ministru jista' jagħmel regolamenti b'mod ġenerali biex jagħti effett lid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u għat-twettiq aħjar ta' kull waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att inklużi regolamenti li jistabilixxu l-kriterji li għandhom jintużaw għal kif ikun kompost il-Kumitat tas-Soċjetà Ċivili u l-Kumitat Reġjonali Għawdex, in-numru ta' membri u kull materja oħra għall-funzjonament xieraq ta' dawn il-kumitati.

Setgħa li jsiru regolamenti. *Sostitwit: IV. 2012.4; V. 2017.14.*